

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5822/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสมาคารทรัพย์ศิลป์	
		โจทก์
	นาย สม เกียรติ รัตนรักษ์	จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คโดยมิได้ลงวันที่ในเช็ค ย่อมถือไม่ได้ว่ามีวันที่ผู้ออกกระทำผิด แม้จำเลยจะยินยอมให้โจทก์ร่วมลงวันที่ในเช็คในภายหลังตามวันที่ตกลงกันโดย จำเลยลงชื่อกำกับในรายการวันที่ไว้ให้ก็หาจะมีผลให้ถือว่าเป็นเช็คมีวันที่จำเลยกระทำ ผิดไม่ คงมีผลเพียงให้เช็คนั้นมีรายการสมบูรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่ง เท่านั้น จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น ตัน ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมเพื่อชำระหนี้โดยจำเลยมิได้ลงวันที่ในเช็คนั้นเมื่อโจทก์ร่วมนำเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยแจ้งว่า "บัญชีปิดแล้ว" คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยเป็นผู้บอกให้โจทก์ร่วมลงวันที่ในเช็คพิพาทโดยจำเลยได้ลงชื่อกำกับในรายการวันที่ลวงหน้าไว้ให้ แล้วต่อมาโจทก์ร่วมได้ลงวันที่ในเช็คนั้นตามที่ตกลงกันจะถือว่าเช็คพิพาทมีวันที่อันจะทำให้จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยออกเช็คพิพาทโดยไม่ลงวันที่ย่อมถือไม่ได้ว่ามีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำผิด แม้จำเลยจะยินยอมให้นายวิสุทธิ ปัญจะหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ร่วม ลงวันที่ในเช็คพิพาทในภายหลังตามวันที่ได้ตกลงกันโดยจำเลยลงชื่อกำกับในรายการวันที่ให้ก็ตาม หากมีผลให้ถือว่าเป็นเช็คมีวันที่จำเลยกระทำผิดได้หรือไม่ คงมีผลเพียงให้เช็คนั้นมีรายการสมบูรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น ไม่มีผลที่จะปรับเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ